



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Panji Pamungkas als Panji Bin Fredikal Waruwu
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /17 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - KTP Dusun Air Pauh Kel. Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
- Dsn. Krikilan Desa Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap.76/II/2021/ Ditresnarkoba, dari tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
- Perpanjangan Penangkapan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP.Kap.76.a/II/2021/ Ditresnarkoba dari tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
- Terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji Bin Fredikal Waruwu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 157/Pid.Sus/2021/ PN Yyk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU** secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paketan JNE yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya; (sesuai BA Laboratorium Kalibrasi Yogyakarta berat semula 123,87 gram diambil untuk pemeriksaan 1,17gram sisanya 122,70 gram);
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan nomor simcard 081929657847.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, ingin melanjutkan kuliahnya/pendidikannya, mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana telah mengkonsumsi ganja dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di jalan Gambiran No. 10 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Januari 2021 ia terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama "EJAK" di sebuah cafe musik di Jakarta dan saat itu terdakwa mengenalkan diri dengan nama EDO dan dari perkenalan tersebut ia terdakwa memberikan sebuah baju kaos kepada "EJAK" selanjutnya pada tanggal 12, 13, 14 Pebruari 2021 ketika terdakwa sudah berada di Yogyakarta, ada komunikasi antara ia terdakwa dan terdakwa EJAK tentang narkotika jenis ganja dan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 wib ia terdakwa Panda Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu melakukan transaksi ke rekening yang atasnama sesuai dengan yang disebutkan oleh terdakwa EJAK menggunakan ATM setor tunai di mesin ATM Bank BNI di daerah Prawirotaman Yogyakarta sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ia terdakwa megkonfirmasi ke terdakwa EJAK bahwa uang sudah dikirim serta alamat tujuan pengiriman narkotika jenis ganja yaitu Jl. Pringgodadi No.471 Rt.004 Rw. 034 Kec. Ngemplak Kab. Sleman D.I. Yogyakarta dan dijawab oleh terdakwa EJAK "oke mas"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 ia terdakwa mendapat pemberitahuan di aplikasi yang dikirim oleh terdakwa EJAK berupa Nomor Resi Pengiriman paket melalui jasa pengiriman JNE.

Pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 ia terdakwa mengecek aplikasi nomor resi tersebut dan diketahui paket narkoba jenis ganja yang dikirim oleh terdakwa EJAK tersebut sudah sampai di Gudang Pusat JNE Yogyakarta kemudian sekira pukul 17.00 wib ia terdakwa mendatangi gudang JNE di Jl. Gambiran Yogyakarta dengan tujuan mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut tetapi ditolak karena identitas penerima berbeda dengan identitas ia terdakwa selanjutnya ia terdakwa menghubungi teman nya yaitu saksi EDO SILVANUS GERHAT als EDO bin KUMPANG untuk menemaninya mengambil paket narkoba jenis ganja di gudang JNE di Gambiran Yogyakarta dengan alasan akan mengambil paket baju dan pernak pernik.

Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekira pukul 16.15 wib ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU bersama saksi EDO SILVANUS GERHAT als EDO bin KUMPANG datang ke gudang JNE di Gambiran Yogyakarta menggunakan sepeda motor dan sesuai prosedur karena nama yang tertera adalah EDO maka saksi EDO SILVANUS GERHAT als EDO bin KUMPANG yang menerima paket narkoba jenis ganja dari petugas JNE selanjutnya ia terdakwa dan saksi EDO pergi meninggalkan gudang JNE dan sekira pukul 16.30 wib ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU dan saksi EDO SILVANUS GERHAT als EDO bin KUMPANG ketika berada di Jl. Gambiran No.10 Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta dihentikan kendaraannya oleh saksi Dedy Susanto,SH, saksi M. Ardiyanto,SH dan saksi Apri Riyaldi Mudya I.J dari Unit Narkoba Polda DIY yang sudah mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba oleh ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan :

- 1 (satu) buah paket bertuliskan JNE yang didalam nya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi ganja seberat $\pm$ 148 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar resi JNE dengan Nomor 042010001307421;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami redmi 3 warna putih berikut simcard nomor 081929657847.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda DI. Yogyakarta untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/00698 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaje Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
3. Fransicus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 19831110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

Atas barang bukti Nomor BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi yang berisi daun batang, biji, ranting yang diduga ganja dengan berat isi 123,87 gram diterima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor surat B/160/II/RES.4.2/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 atas nama terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Narkotika dan Psikotropika Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021 diberi Kode Laboratorium 003254/T/02/2021.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atas barang bukti tersebut dan disimpulkan barang bukti No.BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003254/T/2021 mengandung Ganja (THC) termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dalam Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya sisabarang bukti no. BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode laboratorium 003254/T/02/2021 dengan berat semula 123,87 gram diambil untuk pemeriksaan 1,17gram sisanya 122,70gram dikembalikan Penyidik Polda DI. Yogyakarta untuk proses hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021 di Jakarta ketika ia terdakwa sedang berlibur namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP perkaranya dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Januari 2021 ia terdakwa berkenalan dengan seseorang bernama "EJAK" di sebuah cafe musik di Jakarta dan saat itu terdakwa mengenalkan diri dengan nama EDO dan dari perkenalan tersebut ia terdakwa memberikan sebuah baju kaos kepada "EJAK" dan dari pertemuan tersebut ia terdakwa diberi narkoba jenis ganja yang sudah dilinting selanjutnya ia terdakwa menyalakannya dan menghisap sebagaimana orang merokok dan merasakan badan menjadi enteng serta meningkatnya kreatifitas.

Bahwa ia terdakwa Pandu Pani Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak masih duduk di kelas 2 (dua) SMA sehingga jika tidak mengkonsumsi narkoba jenis ganja maka ia terdakwa tidak bergairah untuk beraktifitas serta daya tahan tubuhnya menjadi lemah dan pikiran menjadi buntu.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta No.Lab : #57763 tanggal 25 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Aryani,Sp.PK terhadap urine atasnama pasien PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU dengan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) dengan nilai rujukan negatif.

Bahwa ia terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak untuk terapi kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dedy Susanto S.H. dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada kejadian dugaan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika gol I jenis Ganja
 - Bahwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa bernama Pandu Panji Pamungkas als Panji Bin Fredikal Waruwu;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan 1 unit dari Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bersama rekan 1 unit dari Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu ,tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa di Jalan Gambiran No.10 Kelurahan Pandeyan,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika :
 - Bahwa Terdakwa waktu kami tangkap sedang berboncengan dengan sepeda motor bersama Edo , saat itu Terdakwa dari mengambil paketan di JNE pusat jalan Gambiran No.10 Pandeyan Umbulharjo,Yogyakarta;
 - Bahwa posisi Terdakwa waktu berboncengan sepeda motor dengan Edo di depan sedangkan Edo yang diboncengkan dengan membawa paketan, kemudian Terdakwa dan Edo kami suruh berhenti dan kami suruh membuka paketan dengan disaksikan oleh warga lingkungan;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa kami, melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa setelah kami melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peketan JNE yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
- Yang saat itu dibawa oleh saksi Edo Silvanus Gerhat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787;
- Yang ada pada saat itu dibawa Terdakwa Pandu Panji Pamungkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari temannya Ejak di Jakarta;
- Bahwa yang kami lakukan adalah mengamankan Terdakwa untuk proses kemudian kami serahkan ke penyidik Polda DI Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Ejak;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mengaku pesan ganja pada Ejak melalui pesan WA dan pembayarannya secara tunai sejumlah uang Rp 750.000,- melalui ATM BNI di di sekitar daerah Prawirotaman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ejak menurut pengakuannya awalnya main ditempat temannya bernama Puan selama kurang lebih 2 (dua) Minggu di daerah dekat Pasar Kampung Rambutan untuk menyambut Tahun baru di Jakarta menginap di Kampus UMJ dan ketika akhir Januari 2021 Terdakwa sering nongkrong di café music lalu Terdakwa berkenalan dengan orang namanya Ejak dan waktu Terdakwa memperkenalkan pada Ejak mengaku dengan nama Edo dan saling tukar nomor WA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja pada Ejak baru 1 kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah menggunakan narkoba waktu SMA ;
- Bahwa pernah kami lakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif THC;
- Bahwa waktu kami interogasi hubungan Terdakwa dengan Edo adalah teman satu kampus;
- Bahwa waktu kami interogasi cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu dengan membuat lintingan yang didalamnya ada ganja dan Terdakwa membakarnya ujung lintingan seperti orang merokok lalu dihisap kemudian keluar asap;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mendapatkan narkoba gol I tanaman jenis Ganja tersebut pada mulanya tanggal 25 November 2020 Terdakwa Pandu Panji Pamungkas alias Panji bermain di tempat temanya bernama Puan tinggal selama 2 (dua) Minggu di daerah dekat Pasar Kampung Rambutan di Jakarta akan merayakan tahun baru. setelah itu menginap di Kampus UMJ sampai akhir Januari 2021 dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika tinggal di UMJ sering nongkrong di café music lalu berkenalan dengan Ejak dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Edo dan mengobrol kemudian saling bertukar nomor WA dan Ejak tertarik dengan kaos yang dikenakan Terdakwa Pandu Panji Pamungkas lalu memberikan kaos tersebut pada Ejak;

- Bahwa kemudian Ejak bertanya pada Terdakwa apa di Jogja ada Ganja tau tidak dan Terdakwa bilang tidak ada dan pada saat itu Terdakwa oleh Ejak akan dibawa oleh-oleh berupa Ganja namun Terdakwa tidak mau;

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa pulang ke Yogyakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Ejak WA pada Terdakwa hanya ngobrol biasa hanya basa basi saja namun tidak dibalas, kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 Ejak Chat pada Terdakwa punya uang berapa dan apa jadi ambil Ganja atau tidak namun chat tersebut tidak masuk karena Terdakwa tidak punya paket data dan pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa Pandu membalas WA Ejak bilang kalau belum ada uang dan Ejak belum membalasnya ;

- Bahwa sekira tanggal 16 Februari 2021 Ejak membalas WA Terdakwa Pandu Panji Pamungkas mau ambil berapa banyak tetapi Terdakwa tidak membalasnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa menjawab hanya punya uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat balasan dari Ejak bahwasanya Ejak minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket Ganja, lalu Terdakwa melakukan googling di daerah Ngemplak dan menuliskan untuk turunnya alamat ke chat Ejak yaitu jalan Pringodadi No.471 Rt 004,Rw 034 Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman Yogyakarta ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gerai ATM untuk setor tunai uang ATM BNI di daerah Prawirodaman Yogyakarta lalu Terdakwa konfirmasi pada Ejak bahwasanya uang sudah dikirim dan Ejak membalasnya "OK MAS"

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Ejak mengirim nomor resi pengiriman paket Ganja pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa balas, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di google dan ternyata benar barang baru sampai Jakarta;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di Google dan ternyata barang telah sampai di JNE Gudang Pusat sekira pukul, 13.00 Wib Terdakwa ke gudang pusat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada petugas loket pengambilan barang lalu ia mendapat jawaban bahwa paket sudah dibawa oleh kurir menuju alamat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kalau dirumah tidak ada orang paket tersebut bagaimana lalu petugas loket menjawab jika dirumah tidak ada orang maka barang akan kembali ke JNE Pusat Yogyakarta

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke JNE Pusat Yogyakarta menayakan Paket Terdakwa tersebut menggunakan nama Edo Wirnatama lalu petugas minta KTP

Terdakwa dan karena KTP tidak sesuai dengan nama penerima paket maka permintaan Terdakwa ditolak oleh petugas JNE, kemudian hari

Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa kepikiran mempunyai teman namanya Edo dan dimintai tolong untuk ikut

ambil paket JNE pusat Gambiran kemudian Edo bersedia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Edo bersama ke JNE Pusat untuk proses

pengambilan paket JNE lalu Edo menerima paket JNE tersebut dari karyawan kantor JNE lalu Edo menyerahkan paket pada Terdakwa lalu

paket tersebut dilihat Terdakwa kemudian paket tersebut dikembalikan pada Edo karena Edo yang membonceng sepeda motor dibelakang dan

Terdakwa didepan kemudian keluar dari kantor JNE dan sekira pukul 16.30 Wib kami meminta Terdakwa dan Edo untuk berhenti dan

mengamankan mereka berdua dan paket yang mereka bawa diakui milik Terdakwa Pandu Panji Pamungkas;

- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika gol I jenis Ganja tersebut akan digunakan sendiri tidak di jual belikan dan

untuk stok ke depan;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika gol I jenis Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Ardiyanto di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada kejadian dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika gol I

jenis Ganja

- Bahwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa bernama Pandu Panji Pamungkas als Panji Bin Fredikal

Waruwu;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan 1 unit dari Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bersama rekan 1 unit dari Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu ,tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa di Jalan Gambiran No.10 Kelurahan Pandeyan,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba :
 - Bahwa Terdakwa waktu kami tangkap sedang berboncengan dengan sepeda motor bersama Edo, saat itu Terdakwa dari mengambil paketan di JNE pusat jalan Gambiran No.10 Pandeyan Umbulharjo,Yogyakarta;
 - Bahwa posisi Terdakwa waktu berboncengan sepeda motor dengan Edo di depan sedangkan Edo yang diboncengkan dengan membawa paketan, kemudian Terdakwa dan Edo kami suruh berhenti dan kami suruh membuka paketan dengan disaksikan oleh warga lingkungan;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa kami, melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa setelah kami melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peketan JNE yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
 - Yang saat itu dibawa oleh saksi Edo Silvanus Gerhat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787;
- Yang ada pada saat itu dibawa Terdakwa Pandu Panji Pamungkas;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari temannya Ejak di Jakarta;
 - Bahwa yang kami lakukan adalah mengamankan Terdakwa untuk proses kemudian kami serahkan ke penyidik Polda DI Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memesan ganja tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Ejak;
 - Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mengaku pesan ganja pada Ejak melalui pesan WA dan pembayarannya secara tunai sejumlah uang Rp 750.000,- melalui ATM BNI di di sekitar daerah Prawirotaman, Yogyakarta;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ejak menurut pengakuannya awalnya main ditempat temannya bernama Puan selama kurang lebih 2 (dua) Minggu di daerah dekat Pasar Kampung Rambutan untuk menyambut Tahun baru di Jakarta menginap di Kampus UMJ dan ketika akhir Januari 2021 Terdakwa sering nongkrong di café music lalu Terdakwa berkenalan dengan orang namanya Ejak dan waktu Terdakwa memperkenalkan pada Ejak mengaku dengan nama Edo dan saling tukar nomor WA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memesan narkoba jenis Ganja pada Ejak baru 1 kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah menggunakan narkoba waktu SMA kelas 2 ;
- Bahwa pernah kami lakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif THC;
- Bahwa waktu kami interogasi hubungan Terdakwa dengan Edo adalah teman satu kampus;
- Bahwa waktu kami interogasi cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu dengan membuat lintingan yang didalamnya ada ganja dan Terdakwa membakarnya ujung lintingan seperti orang merokok lalu dihisap kemudian keluar asap;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mendapatkan narkoba gol I tanaman jenis Ganja pada mulanya tersebut sekira tanggal 25 November 2020 Terdakwa Pandu Panji Pamungkas alias Panji bermain di tempat temanya bernama Puan tinggal selama 2 (dua) Minggu di daerah dekat Pasar Kampung Rambutan di Jakarta akan merayakan tahun baru. setelah itu menginap di Kampus UMJ sampai akhir Januari 2021 dan Terdakwa ketika tinggal di UMJ sering nongkrong di café music lalu berkenalan dengan Ejak dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Edo dan mengobrol kemudian saling bertukar nomor WA dan Ejak tertarik dengan kaos yang dikenakan Terdakwa Pandu Panji Pamungkas lalu memberikan kaos tersebut pada Ejak;
- Bahwa kemudian Ejak bertanya pada Terdakwa apa di Jogja ada Ganja tau tidak dan Terdakwa bilang tidak ada dan pada saat itu Terdakwa oleh Ejak akan dibawa oleh-oleh berupa Ganja namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa pulang ke Yogyakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Ejak WA pada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya ngobrol biasa hanya basa basi saja namun tidak dibalas, kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 Ejak Chat pada Terdakwa punya uang berapa dan apa jadi ambil Ganja atau tidak namun chat tersebut tidak masuk karena Terdakwa tidak punya paket data dan pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa Pandu membalas WA Ejak bilang kalau belum ada uang dan Ejak belum membalasnya ;

- Bahwa sekira tanggal 16 Februari 2021 Ejak membalas WA Terdakwa Pandu Panji Pamungkas mau ambil berapa banyak tetapi Terdakwa tidak membalasnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa menjawab hanya punya uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat balasan dari Ejak bahwasanya Ejak minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket Ganja, lalu Terdakwa melakukan googling didaerah Ngemplak dan menuliskan untuk turunnya alamat ke chat Ejak yaitu jalan Pringodadi No.471 Rt 004,Rw 034 Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman Yogyakarta ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju gerai ATM untuk setor tunai uang ATM BNI didaerah Prawirotaman Yogyakarta lalu Terdakwa konfirmasi pada Ejak bahwasanya uang sudah dikirim dan Ejak membalasnya "OK MAS"

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Ejak mengirim nomor resi pengiriman paket Ganja pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa balas,dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di google dan ternyata benar barang baru sampai Jakarta;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di Google dan ternyata barang telah sampai di JNE Gudang Pusat sekira pukul, 13.00 Wib Terdakwa ke gudang pusat bertanya pada petugas loket pengambilan barang lalu ia mendapat jawaban bahwa paket sudah dibawa oleh kurir menuju alamat Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kalau dirumah tidak ada orang paket tersebut bagaimana lalu petugas loket menjawab jika dirumah tidak ada orang maka barang akan kembali ke JNE Pusat Yogyakarta

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke JNE Pusat Yogyakarta menayakan Paket Terdakwa tersebut menggunakan nama Edo Wirnatama lalu putugas minta KTP Terdakwa dan karena KTP tidak sesuai dengan nama penerima paket maka permintaan Terdakwa ditolak oleh petugas JNE,kemudian hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepipikiran mempunyai teman namanya Edo dan dimintai tolong untuk ikut ambil paket JNE pusat Gambiran kemudian Edo bersedia;

- Bahwa ,selanjutnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Edo bersama ke JNE Pusat untuk proses pengambilan paket JNE lalu Edo menerima paket JNE tersebut dari karyawan kantor JNE lalu Edo menyerahkan paket pada Terdakwa lalu paket tersebut dilihat Terdakwa kemudian paket tersebut dikembalikan pada Edo karena Edo yang membonceng sepeda motor dibelakang dan Terdakwa didepan kemudian keluar dari kantor JNE dan sekira pukul 16.30 Wib kami meminta Terdakwa dan Edo untuk berhenti dan mengamankan mereka berdua dan paket yang mereka bawa diakui milik Terdakwa Pandu Panji Pamungkas;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika gol I jenis Ganja tersebut akan digunakan sendiri tidak di jual belikan dan untuk stok ke depan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika gol I jenis Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Edo Silvanus Gerhat Alias Edo Bin Kumpang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja karena sewaktu teman saksi yaitu Pandu Panji Pamungkas ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang bersama saksi habis mengambil paket di JNE milik Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu,tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jalan Gambiran,No.10 Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa petugas Kepolisian waktu menangkap Terdakwa memperkenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda DIY serta menunjukan surat tugas ;
- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian setelah mengamankan saksi dan Terdakwa melakukan penggeledahan barang yang saksi bawa berupa paket JNE lalu dibuka yang disaksikan oleh Terdakwa Pandu Panji Pamungkas dan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat ;
- Bahwa waktu paket JNE dibuka oleh petugas Kepolisian menemukan barang berupa:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;

Yang saat saksi bawa karena saksi yang membonceng di belakang ;

Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787 ada pada diri Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis ganja tersebut karena saksi hanya dimintai tolong Terdakwa untuk ikut mengambil paket di JNE tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong pada saksi ikut mengambil paket di JNE Terdakwa mengatakan akan mengambil paket di JNE yang isinya baju perak pernik;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan apapun dari mengambil paket di JNE dan pada saat itu saksi hanya berniat menolong Terdakwa dan saksi tidak tahu kalau pakaet tersebut isinya Ganja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa awal mula saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil paket JNE tersebut, sekira hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 19 15 Wib pada saat saksi di jalan Janti ditelpon Terdakwa namun tidak saksi angkat, lalu Terdakwa Pandu Panji chat via WA pada saksi yang intinya minta tolong pada saksi untuk mengantarkan mengambil paket JNE lalu saksi menyanggupinya;
- Bahwa untuk esok harinya sekitar jam 2 an bahwa Terdakwa menginformasikan bahwa Terdakwa akan langsung ke kos saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Pandu Panji Pamungkas chat via WA menanyakan posisi saksi namun tidak saksi balas, lalu Terdakwa telpon pada saksi via WA bertanya pada saksi ada dimana saksi menjawab baru akan pulang ke kos, setelah saksi sampai di kos , saksi melihat Terdakwa sudah berada di daerah kos saksi, lalu Terdakwa buru buru menyuruh saksi untuk segera ikut Terdakwa mengambil paket JNE dan sekira pukul 15.30 Wib saksi dan Terdakwa bergegas menuju JNE jalan Gambiran

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk memproses pengambilan paket yang dimaksud, kemudian pada sekira pukul 16.15 Wib saksi dan Terdakwa memproses pengambilan dan menerima paket JNE dari karyawan JNE;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat paket tersebut lalu menyerahkan paket tersebut pada saksi karena saksi yang membonceng Terdakwa dibelakang sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor didepan lalu kami keluar dari kantor JNE kemudian sekira pukul 16 30 Wib tiba-tiba datang petugas mengaku dari Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta mengamankan saksi dan Terdakwa, kemudian Petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta melakukan penggeledahan barang yang saksi bawa dengan disaksikan oleh Terdakwa Pandu Panji Pamungkas sebagai pemilik paket JNE dan disaksikan oleh saksi lingkungan setempat ;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi dan juga membuka isi paket JNE setelah itu barang bukti dan Terdakwa Pandu Panji Pamungkas dibawa ke Polda DI Yogyakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Fathkan Izza Turrofiq P, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sudah tanda tangan dalam berita acara tersebut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi pernah menyaksikan kegiatan Kepolisian Polda DIY waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa yang diduga penyalahgunaan narkoba gol I jenis tanaman ganja;

- Bahwa yang ditangkap petugas Kepolisian Ditresnarkoba DIY adalah Terdakwa Pandu Panji Pamungkas alias Panji bin Fredikal Waruwu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pandu Panji Pamungkas alias Panji bin Fredikal Waruwu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Diresnarkoba Polda DIY pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16 30 Wib di jalan Gambiran No.10 Kel Pandeyan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;

- Bahwa petugas Kepolisian benar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pandu Panji Pamungkas menunjukkan surat tugas dan memperkenalkan diri pada saksi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya melakukan penggeledahan barang yang mereka bawa yang mana mereka telah mengambil dan menerima paket JNE yang didalamnya ketika dibuka dan saksi melihat bersama-sama berisi Narkotika gol I jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika gol I jenis Ganja yang ada di dalam paket JNE tersebut ketika ditanyakan oleh petugas Kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa Pandu Panji Pamungkas alias Panji;
- Bahwa petugas saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa :
 - 1 satu buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP penangkapan sejauh kira-kira 500 meter;
- Bahwa saksi di kampung sebagai Ketua Pemuda;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap oleh petugas tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Yogyakarta karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jeni Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16 30 Wib di jalan Gambiran No.10 Kel Pandeyan, Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Yogyakarta sedang bersama teman Terdakwa bernama Edo Silvianus Gerhat sesaat setelah mengambil paket JNE;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap barang yang kami bawa berupa paket JNE yang disaksikan oleh teman Terdakwa Edo Silvianus Gerhat alias Edo Bin Kumpang yang mana Terdakwa mintai tolong untuk mengambil paket JNE tersebut :
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan dan membuka paket JNE oleh petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) buah kain warna hitam; 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421, saat sedang dibawa oleh Edo Silvianus Gerhat alias Edo
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787 ditemukan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja pada mulanya sekira pada tanggal 25 November tanggal 25 November 2020 bermain di tempat teman Terdakwa bernama Puan tinggal selama 2 (dua) Minggu di daerah dekat Pasar Kampung Rambutan di Jakarta akan merayakan tahun baru;
- Bahwa setelah itu menginap di Kampus UMJ sampai akhir Januari 2021 dan ketika Terdakwa tinggal di UMJ sering nongkrong di café music lalu berkenalan dengan Ejak dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Edo dan mengobrol kemudian saling bertukar nomor WA dan Ejak tertarik dengan kaos yang Terdakwa kenakan lalu memberikan kaos tersebut pada Ejak, kemudian Ejak bertanya pada Terdakwa apa di Jogja ada Ganja atau tidak dan Terdakwa bilang tidak ada dan pada saat itu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Ejak akan dibawa oleh-oleh berupa Ganja namun Terdakwa tidak mau;

- Bahwa sekira Februari 2021 Terdakwa pulang ke Yogyakarta ,selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Ejak chat WA pada Terdakwa hanya ngobrol biasa hanya basa basi saja namun tidak dibalas,

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 Ejak Chat pada Terdakwa punya uang berapa dan apa jadi ambil Ganja atau tidak namun chat tersebut tidak masuk karena Terdakwa tidak punya paket data dan pada tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa membalas WA Ejak bilang kalau belum ada uang dan Ejak belum membalasnya, kemudian sekira tanggal 16 Februari 2021 Ejak membalas WA Terdakwa mau ambil berapa banyak tetapi Terdakwa tidak membalasnya,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa menjawab hanya punya uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat balasan dari Ejak bahwasanya Ejak minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket Ganja, lalu Terdakwa melakukan googling di daerah Ngemplak dan menuliskan untuk turunnya alamat ke chat Ejak yaitu jalan Pringodadi No.471 Rt 004,Rw 034 Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Yogyakarta kemudian Terdakwa menuju gerai ATM untuk setor tunai uang ATM BNI di daerah Prawirotan Yogyakarta kemudian Terdakwa konfirmasi pada Ejak bahwasanya uang sudah dikirim dan Ejak membalasnya "OK MAS"

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Ejak mengirim nomor resi pengiriman paket Ganja pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa balas, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di google dan ternyata benar barang baru sampai Jakarta, pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di Google dan ternyata barang telah sampai di JNE Gudang Pusat ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ke gudang pusat bertanya pada petugas loket pengambilan barang lalu ia mendapat jawaban bahwa paket sudah dibawa oleh kurir menuju alamat Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kalau di rumah tidak ada orang paket tersebut bagaimana lalu petugas loket menjawab jika di rumah tidak ada orang maka barang akan kembali ke JNE Pusat Yogyakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke JNE Pusat Yogyakarta menayakan Paket Terdakwa tersebut menggunakan nama Edo Wirnatama lalu petugas minta KTP

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena KTP tidak sesuai dengan nama penerima paket maka permintaan Terdakwa ditolak oleh petugas JNE;

- Bahwa ,kemudian hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa kepikiran mempunyai teman namanya Edo dan dimintai tolong untuk ikut ambil paket JNE pusat Gambiran kemudian Edo bersedia,selanjutnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Edo bersama ke JNE Pusat untuk proses pengambilan paket JNE lalu Edo menerima paket JNE tersebut dari karyawan kantor JNE lalu Edo menyerahkan paket pada Terdakwa lalu paket tersebut Terdakwa lihat kemudian paket tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Edo karena Edo yang membonceng sepeda motor dibelakang dan Terdakwa didepan membocengkan Edo , kemudian keluar dari kantor JNE dan sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda DIY untuk meminta kami berhenti dan mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba Gol I bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada Ejak pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu berada di sebuah warung Burjo dekat Balaikota Yogyakarta dengan cara Chat WA menggunakan Handphone Terdakwa;;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Gol I bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada Ejak dengan harga sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setor tunai ke Gerai ATM BNI di Prawirotaman Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa dikirim Narkotika Gol I jenis ganja pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib dengan mengambilnya di kantor JNE Pusat di Gambiran No.10 Gambiran Yogyakarta ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba agar badan terasa seger rileks dan tidak terasa lapar dan rasa capek capek berkurang;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk stok persediaan pemakaian kedepan ketika Terdakwa akan mendaki gunung karena Terdakwa penikmat dan kecanduan ganja;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki,memakai narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali memesan ganja dari Ejak;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja sejak masih duduk di bangku SMA kelas 2;

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi ganja pada bulan Januari 2021 saat berada di Jakarta ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja seminggu bisa menghabiskan 5 (lima) linting ukuran besar (lebih besar sedikit dari lintingan rokok kretek pabrikan);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah paketan JNE yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;

b. 1(satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;

c. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan nomor simcard 081929657847.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/00698 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. dr. Woro Umi Ratih,Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaje Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
3. Fransicus Xaverius Listanto,m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

Atas barang bukti Nomor BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi yang berisi daun batang, biji, ranting yang diduga ganja dengan berat isi 123,87 gram diterima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor surat B/160/II/RES.4.2/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 atasnama terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Narkotika dan Psikotropika Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021 diberi Kode Laboratorium 003254/T/02/2021.



Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atas barang bukti tersebut dan disimpulkan barang bukti No.BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003254/T/2021 mengandung Ganja (THC) termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dalam Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta No.Lab : #57763 tanggal 25 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Aryani,Sp.PK terhadap urine atas nama pasien PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan, keterangan saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta pada hari hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16 30 Wib di jalan Gambiran No.10 Kel Pandeyan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Yogyakarta sedang bersama teman Terdakwa bernama Edo Silvianus Gerhat setelah setelah mengambil paket JNE;
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan terhadap barang yang bawa berupa paket JNE yang disaksikan oleh teman Terdakwa Edo Slivianus Gerhat alias Edo Bin Kumpang yang mana Terdakwa mintai tolong untuk mengambil paket JNE tersebut :
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu pengeledahan dan membuka paket JNE oleh petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya;1 (satu) buah kain warna hitam;1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421, saat sedang dibawa oleh Edo Silvianus Gerhat alias Edo

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787 ditemukan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama Ejak 1 paket ganja seharga Rp.750.000 pada tanggal 17 Februari 2021 melalui setor tunai Bank BNI di daerah Prawirotan, yang mana sebelumnya Ejak sudah menawarkan Terdakwa kalau membutuhkan ganja ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ejak sewaktu di Jakarta setelah perayaan Tahun baru ketika Terdakwa tinggal di UMJ sering nongkrong di café music lalu berkenalan dengan Ejak dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Edo dan mengobrol kemudian saling bertukar nomor WA ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba Gol I bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada Ejak dengan cara Chat WA menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Ejak mengirim nomor resi pengiriman paket Ganja pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa balas, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di google dan ternyata benar barang baru sampai Jakarta, pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di Google dan ternyata barang telah sampai di JNE Gudang Pusat ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ke gudang pusat bertanya pada petugas loket pengambilan barang lalu ia mendapat jawaban bahwa paket sudah dibawa oleh kurir menuju alamat Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kalau dirumah tidak ada orang paket tersebut bagaimana lalu petugas loket menjawab jika dirumah tidak ada orang maka barang akan kembali ke JNE Pusat Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke JNE Pusat Yogyakarta menanyakan Paket Terdakwa tersebut menggunakan nama Edo Wirnatama lalu petugas minta KTP Terdakwa dan karena KTP tidak sesuai dengan nama penerima paket maka permintaan Terdakwa ditolak oleh petugas JNE;
- Bahwa ,kemudian hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa kepikiran mempunyai teman namanya Edo dan dimintai tolong untuk ikut ambil paket JNE pusat Gambiran kemudian Edo

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia, selanjutnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Edo bersama ke JNE Pusat untuk proses pengambilan paket JNE lalu Edo menerima paket JNE tersebut dari karyawan kantor JNE, kemudian Edo menyerahkan paket pada Terdakwa lalu paket tersebut Terdakwa lihat kemudian paket tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Edo karena Edo yang membonceng sepeda motor dibelakang dan Terdakwa didepan kemudian keluar dari kantor JNE ;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda DIY untuk meminta Terdakwa berhenti dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba Gol I bentuk tanaman jenis ganja tersebut pada Ejak dengan cara Chat WA menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk stok persediaan pemakaian kedepan ketika Terdakwa akan mendaki gunung karena Terdakwa penikmat dan kecanduan ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai ganja , pertama kali mengenal ganja pada waktu kelas 2 SMA ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu dengan membuat lintingan seperi rokok yang didalamnya ada ganja kemudian Terdakwa membakar salah satu ujung lintingan kemudian dihisap seperti keluar asap seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja seminggu bisa menghabiskan 5 (lima) linting ukuran besar (lebih besar sedikit dari lintingan rokok kretek pabrikan);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba beralasan agar badan merasa seger rileks dan tidak terasa lapar dan rasa capek capek berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu: Dakwaan Alternatif **Pertama** : Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Dakwaan Alternatif **Kedua** Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternative kedua *Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa **PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa **PANDU PANJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang , bahwa Tanpa Hak dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa tidak ada kewenangan atau tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan narkotika. Sehingga “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan , Dalam jumlah terbatas hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, khusus untuk narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 16 30 Wib di jalan Gambiran No.10 Kel Pandeyan,Kec Umbulharjo,Kota Yogyakarta;

Menimbang, waktu Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Yogyakarta sedang berboncengan bersama teman Terdakwa bernama Edo Silvianus Gerhat setelah mengambil paket JNE dengan posisi Terdakwa di depan mengendarai sepeda motor sedang Edo posisi di belakang membonceng dengan membawa paket JNE ;

Menimbang, bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap barang yang mereka bawa berupa paket JNE yang disaksikan oleh teman Terdakwa bernama Edo Slivianus Gerhat alias Edo Bin Kumpang yang saat itu bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa mintai tolong untuk ikut mengambil paket JNE tersebut , yang selanjutnya Paket JNE tersebut dibuka ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor

042010001307421;

saat sedang dibawa oleh Edo Silvianus Gerhat alias Edo,Sedangkan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami Redmi 3 warna putih dengan Simcard 08192965787; ditemukan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja tersebut diakui milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara memesan dengan menggunakan HP Terdakwa kepada seseorang yang bernama Ejak 1 paket ganja seharga Rp.750.000 pada tanggal 17 Februari 2021 melalui setor tunai Bank BNI di daerah Prawirotan, yang mana sebelumnya Ejak sudah menawarkan Terdakwa kalau membutuhkan ganja untuk menghubungi Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Ejak di sebuah café sewaktu di Jakarta setelah perayaan Tahun baru dan sempat bertukar nomor WA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kembali ke Yogyakarta memesan ganja kepada ejak, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 Ejak mengirim nomor resi pengiriman paket Ganja pada Terdakwa tetapi tidak Terdakwa balas, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di google dan ternyata benar barang baru di Jakarta, pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mengecek resi di Google dan ternyata barang telah sampai di JNE Gudang Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ke gudang pusat bertanya pada petugas loket pengambilan barang lalu ia mendapat jawaban bahwa paket sudah dibawa oleh kurir menuju alamat Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kalau di rumah tidak ada orang paket tersebut bagaimana lalu petugas loket menjawab jika di rumah tidak ada orang maka barang akan kembali ke JNE Pusat Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke JNE Pusat Yogyakarta menanyakan Paket Terdakwa tersebut yang menggunakan nama Edo Wirnatama lalu petugas minta KTP Terdakwa dan karena KTP tidak sesuai dengan nama penerima paket maka permintaan Terdakwa ditolak oleh petugas JNE;

Menimbang, bahwa kemudian hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa kepikiran mempunyai teman namanya Edo dan dimintai tolong untuk ikut ambil paket JNE pusat Gambiran kemudian Edo bersedia, selanjutnya pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dan Edo bersama ke JNE Pusat untuk proses pengambilan paket JNE lalu Edo menerima paket JNE tersebut dari karyawan kantor JNE, kemudian Edo menyerahkan paket pada Terdakwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa lihat kemudian paket tersebut Terdakwa serahkan kembali pada Edo karena Edo yang membonceng sepeda motor dibelakang dan Terdakwa didepan kemudian keluar dari kantor JNE, tak lama kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Diresnarkoba Polda DIY meminta Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Paket JNE yang berisikan ganja ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/00698 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaja Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
3. Franciscus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

Atas barang bukti Nomor BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi yang berisi daun batang, biji, ranting yang diduga ganja dengan berat isi 123,87 gram diterima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor surat B/160/II/RES.4.2/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 atas nama terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Narkotika dan Psikotropika Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021 diberi Kode Laboratorium 003254/T/02/2021. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atas barang bukti tersebut dan disimpulkan barang bukti No.BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003254/T/2021 mengandung Ganja (THC) termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dalam Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal narkotika sejak SMA dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan membuat lintingan seperti rokok

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut karena Narkotika Golongan I memang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan/peneliti yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



mendapatkan ijin dari yang berwenang atau Balai POM untuk penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi ganja adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa ganja secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pertama kali mengenal ganja pada waktu kelas 2 SMA ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja yaitu dengan membuat lintingan ganja seperti rokok kemudian Terdakwa membakar salah satu ujung lintingan kemudian dihisap keluar asap seperti orang merokok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja seminggu bisa menghabiskan 5 (lima) linting ukuran besar (lebih besar sedikit dari lintingan rokok kretek pabrikan);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika menurut Terdakwa agar badan merasa seger rileks dan tidak terasa lapar dan rasa capek capek berkurang;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/00698 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaja Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
3. Fransiscus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

Atas barang bukti Nomor BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang diisolasi yang berisi daun batang, biji, ranting yang diduga ganja dengan berat isi 123,87 gram diterima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor surat B/160/II/RES.4.2/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 atas nama terdakwa Pandu Panji Pamungkas als Panji bin Fredikal Waruwu yang diterima oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Narkotika dan Psikotropika Yogyakarta tanggal 25 Maret 2021 diberi Kode Laboratorium 003254/T/02/2021. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atas barang bukti tersebut dan disimpulkan barang bukti No.BB/60.e/II/2021/Ditresnarkoba dengan kode Laboratorium 003254/T/2021 **mengandung Ganja (THC) termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) nomor urut 8 dalam Lampiran Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta No.Lab : #57763 tanggal 25 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Aryani, Sp.PK terhadap **urine atas nama PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut barang bukti ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Ejak tersebut sedianya akan Terdakwa konsumsi/gunakan sendiri namun belum sempat Terdakwa gunakan, Terdakwa sudah ditangkap petugas. tidak untuk terdakwa edarkan ke pihak lain dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi atau menghisap ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja yang termasuk Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 6 Juli 2021 , yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan ingin melanjutkan kuliahnya untuk mencaai cita-citanya,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah paketan JNE yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya; (sesuai BA Laboratorium Kalibrasi Yogyakarta berat semula 123,87 gram diambil untuk pemeriksaan 1,17gram sisanya 122,70 gram);
- 1 (satu) buah kain warna hitam;
- 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan nomor simcard 081929657847.

Barang bukti tersebut adalah milikTerdakwa Yang juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa masih muda usia, masih ingin melanjutkan kuliahnya dan masa depannya masih panjang sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU PANJI PAMUNGKAS als PANJI bin FREDIKAL WARUWU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan .
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah paketan JNE yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat $\pm$ 146 (seratus empat puluh enam) gram beserta bungkusnya; (sesuai BA Laboratorium Kalibrasi Yogyakarta berat semula 123,87 gram diambil untuk pemeriksaan 1,17gram sisanya 122,70 gram);
 - 1 (satu) buah kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman paket JNE dengan nomor 042010001307421;
- Dimusnahkan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 3 warna putih dengan nomor simcard 081929657847.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., dan M.H. dan Tri Riswanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fora Noenoehitoe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.